

2020년도 특정감사

특정감사[행동강령 위반 점검] 결과보고서

- 청탁금지법, 외부강의등 위반 점검 -

2020. 11.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	3
3. 감사기간 및 인원	3
4. 감사 중점사항	4
II. 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	6
III. 지적사항에 대한 처분요구	8
1. 처분요구사항 일람표	8
2. 현지조치사항 일람표	9
첨부. 감사결과 처분요구서	10

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

국민권익위원회(이하 ‘권익위’라 한다)는 공직사회의 기강 확립을 위해 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(이하 “청탁금지법”이라 한다)을 2016.9.28. 에 제정하여 시행하고 있으며, 한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라 한다.)은 청탁금지법과 공직자 행동강령 운영지침 등을 반영한 ‘임직원행동강령’을 시행하고 있다.

청탁금지법에서는 제8조(금품등의 수수 금지) 제3조 각 호의 예외 사유를 제외한 직무 관련 여부 및 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구, 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있으며 직무와 관련하여서는 대가성 여부를 불문하고 금품등의 수수를 금지하고 있다.

또한 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한)를 통해 자신의 직무와 관련되거나 그 직위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)이 우회적인 금품 등의 수수 수단으로 악용하거나 민관 유착요인이 되는 것을 방지하고 있다. 권익위는 공직자등이 외부강의등을 할 경우 소속기관장에게 미

리 서면으로 신고하도록 되어 있던 청탁금지법을 개정하여 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내 신고를 의무화 하였다. (2020.05.27. 시행)

평가관리원은 임직원행동강령 제36조(외부강의등의 사례금 수수 제한)①항에 외부강의등의 대가로서 별표2에서 정하는 금액(1시간 당 40만원, 1시간 초과 시 최대 60만원)을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며, ②항에 따라 외부강의등을 할 때에는 별지 12호 서식에 따라 원장에게 신고하도록 규정하고 있다. 2020.5.27. 개정 전 행동강령에 따르면 사전신고가 원칙이나 미리 신고하는 것이 곤란한 경우 그 외부강의를 마친 날부터 2일 이내에 신고하도록 하였고, 개정 후 임직원행동강령 제36조 ②항에서는 외부강의등을 마친날부터 10일 이내 신고를 의무화하고 있다.

또한 제36조의3(복무관리)을 통해 대가를 받는 외부강의등을 위한 출장 시 출장여비는 지급하지 아니한다고 규정하고 있다. 또한 그룹웨어에 ‘외부강의 허가 및 신고 시스템’을 마련하여 임직원이 허가와 신고를 할 수 있도록 하고 있다.

외부강의등이 우회적인 금품수수등의 수단이 될 우려가 될 수 있는 점을 고려하여 외부강의등과 관련한 행동강령 준수 여부, 청탁금지법에서 금지하고 있는 금품등의 수수에 관한 사항을 점검하여 우리의 공직기강 확립 및 청렴문화 확산에 기여하고자 한다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사에서는 청탁금지법 시행(2016.9.28.) 이후 평가관리원 임직원이 민간업체 또는 다른 공공기관으로부터 과도한 특혜성 할인·장학금 혜택 제공받은 현황을 점검하였으며,

2019. 7. 1.부터 2020. 6. 30.까지 전 임직원이 신고한 외부강의등을 대상으로 외부강의 횟수 및 사례금 초과 현황, 신고기한 준수 여부에 대하여 감사(퇴직자, 파견자 제외)를 진행하였고, 2019. 1. 1.부터 2020. 6. 30.까지 기간에 신고된 외부강의등에 대해서는 외부강의일에 출장비가 지급 되었는지 감사하였다.

3. 감사기간 및 인원

실지감사에 앞서 권익위 청탁금지법 위반 사례, 타 기관의 유사 감사 사례 등의 자료를 수집·분석하여 감사 착안사항을 도출하고 2020. 9. 15.부터 같은 해 9. 18.(4일간)까지 4명의 내부 감사인을 투입하여 실지감사를 실시하였다. 감사결과 확인된 조치 대상 직원들을 대상으로 주요 문제점과 지적사항 등을 설명하고 관련 조치에 대한 소명 및 건의사항을 청취한 후, 내부 감사인 검토과정 및 감사심의위원회를 거쳐 2020년 11월 9일 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

4. 감사 중점사항

이번 감사는 임직원을 대상으로 민간업체 또는 타 공공기관으로부터의 과도한 할인·장학금 혜택 제공 현황 사례가 있는지 점검하고 외부강의 등의 신고에 대한 규정 준수 여부, 횡수 및 대가 초과 사례, 외부강의등을 위한 출장비 지급 사례 등을 점검하는데 중점을 두었다.

II. 감사결과

1. 총평

임직원 대상 민간업체 등의 과도한 특혜성 할인·장학금 혜택 제공 현황과 임직원의 외부강의등에 대한 자체 점검을 통해 청탁금지법과 임직원행동강령 준수 등 공직기강 확립 및 건전한 공직풍토 조성

2. 지적사항 총괄

[할인 혜택 제공 현황]

[단위: 건]

구분	민간업체 공공기관 대상 할인		직무관련 업체 혜택 제공	
	업체 제안	협약·계약 체결	할인	장학금
건수	-	-	-	-
지적 건수	-	-	-	-

[외부강의등 규정 위반 현황]

[단위: 건, 천원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선 (건)	권고	통보	현지 시정 (금액)	모범 사례 (인원)
총 건수 (건)	신분상 조치인원 (명)	재정상 조치금액 (천원)			소계 (건)	추징	감액	기타 (건)							
25	22	2,486	-	-	-	-	-	-	-	22 (22)	1건	-	-	2건 (2,486)	-

3. 지적사항 요약

1) 민간업체 또는 다른 공공기관으로부터 과도한 특혜성 할인·장학금 혜택

청탁금지법 시행('16.9.28) 이후 '20.3.31까지 평가관리원 임직원 대상 할인·장학금 혜택 제공 관련 현황을 조사한 결과 관련 위반 사항은 없는 것으로 확인되었으나 앞으로도 임직원 대상 과도한 특혜성 할인, 장학금 혜택 등이 발생되지 않도록 관련 부서(****팀, ☆☆☆☆팀 등)에 안내 하였다.

2) 외부강의등의 신고사항 결재미상신 및 신고 지연

외부강의등의 점검 결과 상한액 규정을 초과하여 사례금을 수령한 사례는 없었으나, 신고사항 결재 미상신 7명(사례 9건) 및 신고 지연 15명(사례 21건) 총 22명(30건)이 지적되었다. 특히, 신고사항에 대한 결재 미상신의 경우는 '외부강의 허가 및 신고 시스템'에 등록은 하였으나 결재문서가 상신되지 않아 부서장의 결재가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

다만, 신고사항 결재 미상신 및 신고지연의 경우 행동강령에서 규정하는 신고의무 이행 및 주의를 기울이지 않은 것으로서 해당자에게는 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 주의 촉구가 필요하다(주의).

3) 외부강의등의 해당일에 출장여비 지급 건

평가관리원은 임직원행동강령 제36조의3(복무관리)에 따라 요청기관으로부터 대가를 받은 경우 해당 외부강의등을 위한 출장여비는 지급하지 아니하며, 해당일에 외부강의 등 외의 다른 출장이 있는 경우 중복되지 않는 범위 내에서만 교통비를 지급할 수 있도록 하고 있다.

점검결과, 감사 대상 기간 동안 외부강의일과 다른 출장이 있는 경우 출장비로 지급된 내역(총 2,486,523원)이 확인되어 ‘출장비 정산 및 반납’ 등 현지시정 조치하였다. (현지시정).

또한 외부강의등의 출장 시에는 출장비가 지급되지 않도록 하고 출장신청서에 외부강의 여부가 표기되어 부서장이 해당자의 출장목적이 무엇인지 알 수 있도록 출장신청 시스템을 개선할 필요가 있다. (개선)

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

순번	지적사항	조치요구 사항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	조치대상
1	외부강의등의 신고사항 결재미상신	주의 조치	주의	2020.11	즉시	☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(2건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(2건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
2	외부강의등 신고 지연	주의 조치	주의	2020.11	즉시	☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(5건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(2건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(2건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
						☆☆☆☆☆ ○○○ ◆◆(1건)
3	외부강의등을 위한 출장신청 시스템 개선	개선	개선	2020.11	2021.1 (2개월)	▲▲▲▲▲팀

2. 현지조치사항 일람표

순번	제 목	조 치 사 항	건수	조치대상	감사자
1	○ 외부강의등의 해당일에 출장여비 지급	외부강의일에 지급된 출장비는 출장비 정산, 반납 조치	1	2,486,523원	◆◆◆
2		외부강의 출장비 신청 시, 출장비(일비, 식비, 숙박비)가 청구되지 않도록 시스템 개선	1	시스템 개선	

[첨부] 감사결과 처분요구(안)

일련번호	1	감사자	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	22	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	전부서 해당자, ▲▲▲▲▲팀	처분요구일	2020.11.	회신 기한일	즉시(주의) 2021.1(개선)

주 의 · 개 선

제 목 외부강의등의 신고사항 결재 미상신 및 신고 지연
출장신청 시스템 개선

조 치 대 상 관련자 22명 주의
○○○○○단(▲▲▲▲▲팀) 개선

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

평가관리원은 임직원 행동강령 제36조(외부강의등의 사례금 수수 제한)①항에 따라 외부강의등의 대가로서 별표2에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며, ②항에 따라 외부강의등을 할 때에는 별지 12호 서식에 따라 원장에게 신고하여야 한다.

2020.5.27. 개정 전 임직원행동강령 제36조 ④항에 따라 외부강의 등을 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 그 외부강의를 마친 날부터 2일 이내에 신고하여야 하고, 개정 후 임직원행동강령 제36조 ②항에 따라 외부강의등을 마친날부터 10일 이내에 신고하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

감사결과 외부강의등의 신고사항 결재 미상신 및 신고 지연 현황은 아래와 같이 조사되었다. 결재미상신 및 신고 지연 사유는 신고자의 착오로 기인된 것으로 확인되어 신고자의 규정 인지 및 주의가 필요하다. 또한, 외부강의로 인한 출장 시 출장신청서에 외부강의임이 표기되지 않아 부서장이 출장을 승인을 할 때 외부강의 출장임을 인지하기 어려운 것으로 확인되었다.

[표1] 외부강의등의 신고사항 결재 미상신 현황

순번	성명	직위	소속부서	외부강의일	외부강의시스템 등록일	위반내용
1	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-11-19	2019-12-30	신고사항 결재 미상신
2	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-09-27	2019-09-19	
				2019-09-19	2019-09-18	
3	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-11-18	2019-11-15	
4	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-09-03	2019-08-29	
5	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-01-03	2019-12-30	
			☆☆☆☆☆	2019-11-06	2019-10-28	
6	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-08-28	2019-08-29	
7	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-09-25	2019-09-20	
합계(7명, 9건)						

[표2] 외부강의등의 신고 지연 현황

순번	성명	직위	소속부서	외부강의일	신고일	지연일
1	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-04-28	2020-05-25	27
				2020-03-23	2020-04-06	14
				2020-01-21	2020-02-03	13
				2019-12-03	2019-12-09	6
				2019-09-20	2019-09-30	10
2	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-02-05	2020-02-10	5
3	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-05-06	2020-05-11	5
4	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-02-27	2020-09-17	203
5	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-08-27	2019-09-03	7
6	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-03-19	2020-03-24	5
7	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-03-26	2020-03-31	5
8	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-10-16	2019-10-28	12
				2019-10-01	2019-10-28	27
9	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-05-13	2020-09-16	126
10	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-03-19	2020-04-02	14
11	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-05-14	2020-05-21	7
				2020-04-09	2020-05-21	42
12	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-06-17	2020-07-10	23
13	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-02-20	2020-04-02	42
14	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2020-02-06	2020-02-11	5
15	○○○	◆◆	☆☆☆☆☆	2019-07-05	2019-07-16	11
합계(15명, 21건)				○○○		

조치할 사항

① 외부강의등의 신고사항 결재 미상신 및 신고지연으로 적발된 22명은 앞으로 외부강의 참석 시 임직원행동강령을 숙지하고 외부강의 신고기한 준수 등에 주의하시기 바랍니다.(주의)

② *****단(▲▲▲▲▲팀장)은 외부강의 출장의 경우 출장 신청
결재문서에 외부강의임이 표시되어 부서장이 인지할 수 있는 기능이
추가되도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

일련번호	2	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	반납	재정상 조치금액	2,486,523원
수감부서 (처리할 부서)	전부서 해당자	처분요구일	2020.11	회신 기한일	즉시

현 지 시 정

제 목 외부강의등의 해당일에 출장비 지급

조 치 대 상 지급된 출장비 2,486,523원 반납 및 시스템 개선

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

평가관리원은 임직원행동강령 제36조의3(복무관리)에 따라 요청기관으로부터 대가를 받은 경우 해당 외부강의등을 위한 출장여비는 지급하지 아니하며, 해당일에 외부강의등 외의 다른 출장이 있는 경우 중복되지 않는 범위 내에서 출장비(교통비)를 지급할 수 있도록 하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점 및 현지시정

감사 대상 기간 동안 외부강의일에 지급된 출장비 또는 외부강의 등을 위한 출장비(외부강의 전날의 숙박비 등)가 지급된 내역(43건, 2,486,523원)이 확인되었으며 출장비 신청 시 출장비(일비, 식비)가 출장일 수에 따라 자동으로 설정되는 것으로 확인되었다.

이에, 외부강의일에 출장비가 지급된 건에 대하여 출장비 정산 및 반납 조치하고 외부강의를 위한 출장의 출장비 신청 시에는 출장비가 지급되지 않도록 시스템 개선을 완료하였다.(현지시정)

[표3] 외부강의일 출장비 정산 및 반납 현황

순번	성명	소속	직위/직급	외부강의일	반납금액(원)
1	○○○	☆☆☆☆☆☆	◆◆	2020-02-21	113,251
2	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-12-19	45,000
3	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-11-22	29,000
				2019-11-06	121,300
				2019-10-24	88,500
				2019-09-10	37,000
4	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-09-26	45,000
5	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-06-13	70,900
6	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-08-22	45,000
7	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-12-27	45,000
8	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-03-22	20,000
				2019-03-19	20,000
				2019-11-06	30,000
9	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-05-21	100,200
10	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2020-01-23	45,000
				2019-12-18	51,200
				2019-10-10	85,000
				2019-09-25	105,666
				2019-08-30	45,000

순번	성명	소속	직위/직급	외부강의일	반납금액(원)
				2020-07-31	53,400
				2020-07-28	95,100
11	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-02-28	45,000
12	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2020-06-22	45,000
13	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-06-13	34,500
14	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-12-13	45,000
15	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-11-13	45,000
16	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-03-25	37,000
17	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-10-11	64,400
18	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2020-05-21	45,000
				2020-01-21	45,000
				2019-12-13	37,000
				2019-10-21	45,000
19	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-08-29	64,700
20	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-07-18	37,000
21	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-02-13	43,500
				2020-05-12	60,000
22	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-03-29	139,006
23	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-06-10	114,200
24	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-08-12	10,000
25	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2020-06-05	45,000
26	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2020-02-06	45,000
27	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-01-25	70,000
28	○○○	☆☆☆☆☆	◆◆	2019-12-13	53,400
합계					2,486,523